ZAKON

O JAVNIM CESTAMA

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 14/1998)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim Zakonom uređuje se pravni položaj javnih cesta, gospodarenje cestama, uporaba cesta, održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja cesta, financiranje cesta, koncesija na cestama, uvjeti prometa i mjere zaštite cesta, upravljanje cestama te nadzor nad cestama na području Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2

Cesta prema ovom Zakonu, je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se obavlja javni promet.

Prema društvenom, gospodarskom i teritorijalnom značenju javne ceste Županije razvrstavaju se na:

1. javne ceste koje povezuju područje jedne ili više županija (u daljnjem tekstu: županijsko-kantonalne (regionalne) ceste.

2. javne ceste koje povezuju područje grada i / ili općine (u daljnjem tekstu: općinske (lokalne) ceste.

Članak 3

Cesta je javno dobro u općoj uporabi od interesa Županije.

Na cestama se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

Članak 4

Javnu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolnička konstrukcija, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik i nathodnik),

- građevine za odvodnju ceste i pročišćavanje vode,

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su izgrađeni objekti za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima predviđeni projektom ceste (cestarske kuće, stacionari, skladišta, odlagališta, benzinske postaje, servisi, parkirališta, odmorišta itd.).

- građevina na cestovnom zemljištu,

- priključci na javnu cestu izgrađeni na cestovnom zemljištu,

- prometni znaci i uređaji za nadzor i sigurno reguliranje prometa i opremu ceste (svjetlosni uređaji, telekomunikacijski uređaji, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, cestovne oznake, uređaji i oprema u tunelima, oprema parkirališta itd.),

- građevine i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (snjegobrani, vjetrobrani, zaštita od odrona i nanosa zaštitne sigurnosne ograde, zaštita od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš),

- zračni prostor iznad kolnika u visini od sedam metara.

Članak 5

Javne ceste iz članka 2. ovoga Zakona razvrstavaju se na temelju kriterija koje donosi Skupština Županije.

Akt o razvrstavanju javnih cesta kojim se određuju županijske-kantonalne (regionalne) ceste i općinske (lokalne) ceste donosi Vlada Županije (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog ministra gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar) i objavljuje se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Članak 6

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika.

Korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta kao i nadzor na tim cestama uređuju se općinskim propisima u skladu sa ovim Zakonom.

II. UPRAVLJANJE JAVNIM CESTAMA

Članak 7

Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje javnih cesta iz članka 2. vrši Uprava za ceste Hercegbosanske županije u daljnjem tekstu (Uprava za ceste), koja je u sastavu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 8

Uprava za ceste obavlja sljedeće poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na:

1. Planiranje, izgradnja, održavanje i rekonstrukcija javnih cesta;

2. Stručne poslove i zadatke javnih cesta;

3. Financiranje radova i povjeravanje poslova održavanja i izgradnje cesta na području Županije specijaliziranim poduzećima za te poslove;

4. Vođenje investicijsko-tehničke dokumentacije o javnim cestama i cestovnim objektima na području Županije;

5. Predlaže visinu naknade za korištenje javnih cesta;

6. Priprema srednjoročne i godišnje planove i programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i razvoja cesta;

7. Vrši investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projekte dokumentacije iz oblasti javnih cesta;

8. Poduzima mjere radi zaštite javnih cesta i osiguravanju odvijanja prometa na njima;

9. Brine se o realizaciji mjera i aktivnosti na poboljšanju sigurnosti prometa na javnim cestama;

10. Izdaje odobrenja za izgradnju priključka spoja na javnu cestu;

11. Poduzima potrebne mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

12. Obavještava javnost o stanju na javnim cestama i načinu odvijanja prometa;

13. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 9

Upravom za ceste rukovodi direktor.

Direktora Uprave za ceste imenuje Vlada Županije na prijedlog ministra gospodarstva.

Članak 10

Bliže odredbe o unutarnjoj organizaciji Uprave za ceste regulirati će se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva, u roku od 30 dana usvajanja ovoga Zakona.

Članak 11

Uprava za ceste ovlaštena je u opravdanim slučajevima zatvoriti javnu cestu za promet, s tim da je za zatvaranje javne ceste potrebna suglasnost Ministra.

Članak 12

Uprava za ceste dužna je nadoknaditi štetu korisniku javne ceste, ako je šteta nastala stanjem javne ceste.

III. ODRŽAVANJE, ZAŠTITA, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNIH CESTA

Članak 13

Radovi na održavanju javnih cesta, u smislu ovog Zakona su radovi tekućeg održavanja i radovi pojačanog održavanja javnih cesta.

Radovi pojačanog održavanja javnih cesta izvode se na osnovu tehničke dokumentacije.

Članak 14

Održavanje javnih cesta obuhvaća radove koji osiguravaju neometan i siguran promet, a osobito:

1. opravka kolinka, donjeg stroja, potpornih i obložnih zidova javne ceste,

2. uklanjanje odronjenog materijala, čišćenje kolnika i objekata, zimsko održavanje, čišćenje objekata za odvodnju (propusta), održavanje bankina, nasipa usjeka i zasjeka,

3. postavljanje, zamjena, opravka i uklanjanje oštećene prometne signalizacije i opreme ceste,

4. održavanje objekata na cestama,

5. košenje trave i održavanje zelenih površina u cestovnom pojasu,

6. održavanje potrebne preglednosti javne ceste i oznaka u cestovnom pojasu,

7. saniranje klizišta i odrona,

8. ugrađivanje ivičnjaka i nogostupa (pješačkih staza),

9. ojačanje i zamjena propusta i mostova dužine do 10 m.

10. obnova potpornih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije,

11. čišćenje snijega i leda sa kolnika i posipanje kolnika u cilju sprječavanja poledice (zimsko održavanje),

12. vođenje podataka o javnim cestama,

13. obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, neometan i siguran promet na javnim cestama.

Članak 15

Radovi na održavanju javne ceste izvode se tako da se zbog njih, u pravilu, ne smije obustaviti promet.

U slučaju obustave prometa Uprava za ceste najkasnije u roku od 48 sati prije početka obustave prometa dužna je putem sredstava javnog priopćavanja izvijestiti učesnike u prometu o obustavi prometa na javnoj cesti.

Članak 16

Dionica javne ceste koja prolazi kroz naselje održava se kao sastavni dio javne ceste osim:

- održavanje sustava za odvodnju,

- čišćenje javne ceste izuzev čišćenja snijega,

- javne rasvjete,

- zelene površine,

- biciklističkih i pješačkih staza (nogostupa),

- pothodnika i nathodnika funkciji pješačkog prometa.

Slivnici uz javnu cestu u naselju koji nisu vezani uz gradsku kanalizijsku mrežu, zamjena i popravak

sliveničkih rešetki i poklopaca, revizionih okna na kolniku javne ceste održavaju se kao sastavni dio te javne ceste.

Članak 17

Poslovi tekućeg i pojačanog održavanja javnih cesta, obim pojedinih radova i rokovi za izvođenje tih radova, podaci o javnim cestama o kojima se vodi evidencija i način vođenja tih podataka, stalni nadzor nad stanjem javnih cesta, uvjeti i način obavljanja cestarske službe regulirat će se Pravilnikom o održavanju javnih cesta kojeg donosi Ministar.

Članak 18

Pod izgradnjom cesta u smislu ovog Zakona, smatra se izgradnja javne ceste pretežno po novoj trasi. Pod rekonstrukcijom ceste u smislu ovog Zakona smatraju se radovi na dijelu postojeće javne ceste kojima se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i razine usluga.

Članak 19

Strategiju razvoja javih cesta na području Županije donosi Skupština županije na prijedlog Vlade.

Strategija sadrži:

- analizu stanja cesta i potrebe razvoja javnih cesta,

- opravdanost izgradnje javnih cesta,

- potrebe održavanja postojećih i načela održavanja javnih cesta.

Članak 20

Prednost u izgradnji javnih cesta utvrđena strategijom iz članka 19. ovoga Zakona mora biti zasnovana na prometnim, prostornim, demografskim, tehničkim i ekološkom analizama sa gospodarsko opravdanim prometno-tehničkim rješenjima.

Članak 21

Program građenja i održavanja javnih cesta na prijedlog Ministarstva donosi Vlada za razdoblje od četiri godine.

Program iz stavka 1. ovoga članka mora biti usklađen sa Strategijom razvoja javnih cesta na području Županije.

Članak 22

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta utvrđuje se godišnjim planom.

Godišnji plan iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava za ceste uz suglasnost Vlade.

Članak 23

Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta, pored dokumentacije utvrđene zakonom sadrži:

1. projekt horizontalne i vertikalne signalizacije, projekt cestovne opreme i plan osvjetljenja,

2. situacioni projekta priključivanja i križanja cesta i priključivanje postojećih objekata na javnoj cesti,

3. situacijski projekt mjesta izvan kolnika za izgradnju pomoćnih objekata koji služe javnoj cesti, parkirališta, autobusnih stajališta, benzinskih crpki, auto servisa, površina za zaustavljanje, parkiranje i isključivanje vozila, telefonskih govornica,

4. i druge uvjete utvrđene propisima i zakonom.

Članak 24

U postupku utvrđivanja uvjeta o uređenju prostora za izgradnju i rekonstrukciju javne ceste učestvuje Ministarstvo.

Suglasnost za izgradnju i rekonstrukciju javnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdaje Ministarstvo.

Članak 25

Ako se izgradnjom javne ceste predviđa i izgradnja komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini odnosno ispod i iznad kolnika ceste. Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje objekata iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor tih radova.

Članak 26

Ako postojeću javnu cestu treba izmjestiti, dio ceste koji se izmješta mora se izgraditi po standardima koji odgovaraju kategoriji, bez obzira na stvarno stanje u kome se cesta nalazi u trenutku izmještanja.

Troškove izmještanja ceste iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor objekta zbog kojeg se vrši izmještanje.

Članak 27

U slučaju rekonstrukcije javne ceste vlasnici instalacija na javnoj cesti su dužni o svom trošku izmjestiti te instalacije odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju suglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između vlasnika instalacija i Uprave za ceste nije drugačije uređeno.

Investitor radova na rekonstrukciji javne ceste dužan je najmanje tri mjeseca ranije izvijestiti vlasnike instalacija o početku radova na rekonstrukciji javne ceste i omogućiti im uvid u tehničku dokumentaciju.

Članak 28

Ako se novoizgrađena ili rekonstruirana javna cesta križa ili priključuje na postojeće ceste koje imaju makadamski kolnik, postojeće ceste se moraju izvesti sa suvremenim kolničkim zastorom u dužini od najmanje 20 metara, računajući od mjesta križanja ili priključka.

Troškove izgradnje, odnosno rekonstrukcije mjesta križanja ili priključka iz stavka 1. ovoga članka odnosno izvođenje suvremenog kolničkog zastora snosi investitor ceste koji je prouzrokovao te troškove.

Članak 29

Za izgrađene i rekonstruirane javne ceste obvezan je tehnički prijem sukladno odredbama posebnog propisa o građenju.

U sastav komisije za tehnički pregled izgrađene i rekonstruirane ceste ulaze i predstavnici Ministarstva.

Članak 30

Poslovi vezani za održavanje i zaštitu javnih cesta odvojeni su od poslova vezanih za izgradnju i rekonstrukciju cesta.

Uprava za ceste izravno ne izvodi radove izgradnje, rekonstrukcije i održavanje javnih cesta.

Izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta Uprava za ceste ustupa pravnim i fizičkim osobama koja su registrirana, specijalizirana i opremljena za obavljanje tih poslova.

IV. MJERE ZAŠTITE JAVNIH CESTA I PROMETA

Članak 31

Prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno sa teretom prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak, masu ili dimenzije odnosno granice koje su propisane i dozvoljene na javnim cestama smatra se izvanrednim prijevozom.

Prijevoz vozilima iz stavka 1. ovoga članka može se obaviti uz dozvolu za izvanredni prijevoz ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava.

Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.

Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz ne može obaviti utvrđuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Dozvolu za izvanredni prijevoz na javnoj cesti izdaje Uprava za ceste.

Način i uvjete obavljanja izvanrednog prijevoza, postupak izdavanja dozvole, način nadzora osovinskog pritiska, ukupna dozvoljena masa ili dimenzije vozila na javnoj cesti regulira se Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta za vršenje izvanrednog prijevoza i visini naknade za izvanrednu uporabu cesta kojeg donosi ministar.

Članak 32

Troškove izvanrednog prijevoza kao što su: trošak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, trošak poduzimanja posebnih mjera osiguranja za izvanredni prijevoz (podupiranje mostova, ojačanje objekata i pratnja) i naknadu za izvanredni prijevoz snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 33

Kontrolu osovinskog pritiska, ukupne mase ili dimenzija vozila na javnim cestama obavlja Uprava za ceste, a po potrebi i uz prisustvo predstavnika nadležnog organa unutarnjih poslova Županije.

Ako se prilikom kontrole iz stavka 1. ovoga ustanovi da se obavlja izvanredni prijevoz bez dozvole za izvanredni prijevoz, prijevoznik je dužan platiti naknadu za pređeni put bez dozvole za izvanredni prijevoz, a kada ispune uvjete za dobivanje dozvole za navedeni prijevoz dužan je platiti troškove i naknadu iz predhodnok članka ovoga Zakona za nastavak izvanrednog prijevoza.

Ako se kontrolom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko opterećenje prelaze dozvoljene veličine, a prijevoz se obavlja bez dozvole za izvanredni prijevoz, vozilo se isključuje iz prometa, a prijevoznik se radi izvršenog preopterećenja javne ceste za pređeni put dužan platiti deseterostruki iznos utvrđene naknade za izvanredni prijevoz na javnim cestama.

Prijevoznik može nastaviti prijevoz nakon što Upravi za ceste plati naknadu iz stavka 3. ovoga članka, te kad dobije dozvolu za izvanredni prijevoz ili uskladi ukupnu masu vozila i njegovo osovinsko opterećenje sa propisanim normativima.

Članak 34

Pravna ili fizička osoba zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste.

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javne ceste utvrđuje ministar.

Prilikom utvrđivanja mjerila za prekomjernu uporabu javne ceste mora se voditi računa o djelatnosti i učestalosti prijevoza vozilima određene pravne ili fizičke osobe i opterećenju javne ceste.

Članak 35

Pod priključkom i prilazom na javnu cestu u smislu ovog Zakona smatra se spoj javne ceste i svih površina sa kojih se vozila direktno uključuju u promet na javnu cestu.

Križanje javnih cesta međusobno ne smatra se u smislu ovog Zakona priključkom i prilazom na javnu cestu.

Priključak i prilaz na javnu cestu smije se izvesti samo na osnovu odobrenja Uprave za ceste.

Uvjete za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza iz stavka 1. ovoga Zakona propisuje ministar.

Članak 36

Utvrđivanje lokacije te minimalnih uvjeta za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta propisuje Uprava za ceste uz suglasnost ministra.

Članak 37

U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za izgradnju i rekonstrukciju objekata i instalacija na javnoj cesti i unutar zaštitnog pojasa javne ceste sudjeluje Uprava za ceste.

Uvjetima uređenja prostora iz stavka 1. ovoga članka za objekte, odnosno instalacije koji se nalaze na javnoj cesti odnosno unutar zamišljenog pojasa javne ceste utvrđuje se način, dinamika te rokovi izrade tih radova.

Članak 38

U blizini križanja javnih cesta u nivou ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti odnosno u trokutu preglednosti.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev Uprave za ceste ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.

Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 2. ovoga članka ne postupi po nalogu zahtjevu Uprave za ceste navedena će izvršiti radove na uklanjanju istih te osigurati preglednost na javnoj cesti na teret vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 39

Širina zaštitnog pojasa u kojem se ne smiju graditi i podizati željezare, tvornice cementa i vapna kao i drugi industrijski objekti koji zagađuju okolinu (teška industrija), otvoreni rudnici, kamenolomi i šljunkare te graditi umjetna jezera i ribnjaci za županijsko-regionalnu cestu iznosi najmanje 40 metara, a za općinsku lokalnu cestu najmanje 30 metara.

Širina zaštitnog pojasa u kojem se ne smiju graditi, podizati ili postavljati poslovne, pomoćne, stambene i slične zgrade, industrijski objekti koji ne zagađuju zrak i okolinu (čista industriji) i slični objekti iznosi za županijsku-regionalnu i općinsku-lokalnu cestu najmanje 10 metara.

Širina zaštitnog pojasa izvan naseljenih mjesta za javne ceste određene u stavku 1. i 2. ovoga članka ne može biti manja od polovice visine objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Širina zaštitnog pojasa računa se od zemljišnog pojasa s obje strane ceste.

Odredbe o širini pojasa iz ovoga članka provode Ministarstvo graditeljstva i uređenja te općinska služba uprave nadležna za poslove građenja i prostornog uređenja.

Članak 40

U naseljenim mjestima i brdovitim predjelima može se dozvoliti građenje objekata i postrojenja iz članka 39. stavak 1. ovoga Zakona i u zaštitnom pojasu javne ceste ali ne bliže od 20 metara od vanjskog zemljišnog pojasa.

U naseljenim mjestima i brdovitim predjelima može se dozvoliti građenje objekata i postrojenja iz članka 39. stavak 1. ovoga Zakona i u zaštitnom pojasu javne ceste, ali ne bliže od 5 metara od županijske regionalne i općinsko-lokalne ceste računajući od vanjskog ruba zemljišnog pojasa.

U već izgrađenom naseljenom mjestu može se dozvoliti građenje objekata iz stavka 39. stavak 2. ovoga Zakona na regulacijskoj liniji (građevinskom pravcu) javne ceste.

Opravdanost građenja objekata prema stavku 1. do 3. ovoga članka ocjenjuje tijelo koji utvrđuje uvjete uređenja prostora za te objekte.

Članak 41

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti i njenom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu bez suglasnosti Uprave za ceste.

Ako se na javnoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koje mogu oštetiti javnu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj Uprava za ceste će obustaviti radove ili radnje iz stavka 2. ovoga članka i naložiti plaćanje troškova.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 2. ovoga članka snosi izvođač radova odnosno naručitelj radova,

odnosno osobe koje izvode radove na javnoj cesti.

Športske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen posebnim zakonom.

Članak 42

Uprava za ceste dužna je osigurati i uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa javne ceste na sigurno mjesto, informirati javnost o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa na njima.

Način i obujam obavljanja aktivnosti iz stavka 1. ovoga Zakona uređuje se ugovorom između Uprave za ceste, Auto-moto saveza i Meteorološkog zavoda.

Članak 43

Prometna signalizacija i oprema javne ceste postavlja se na osnovu projektne dokumentacije.

Za ceste koje su izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a nemaju prometne dokumentacije mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.

Uprava za ceste uz suglasnost ministra ovlaštena je izmijeniti prometni projekt iz stavka 1. ovoga članka odnosno postojeće stanje iz stavka 2. ovoga članka.

Za svaki zahvat na javnoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i oprema.

Članak 44

Osim propisanih prometnih znakova iz članka 43. ovoga Zakona na javnoj cesti je dozvoljeno postavljanje znakova, informacija kojima se upućuje na spomenike kulture, povjesne i prirodne znamenitosti, reklame, upozorenja i upute vozačima te na prostore i objekte koji su u neposrednoj vezi sa prometom i turizmom.

Znakovi informacija iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na osnovu odobrenja Uprave za ceste.

Nadzor na postavljanju znakova iz stavka 1. ovoga članka obavlja Uprava za ceste, a troškove postavljanja i održavanja tih znakova snosi naručitelj radova.

Pravilnik o postavljanju znakova informacija na cestama i naknadama donosi ministar.

Članak 45

Uprava za ceste u upravnom postupku izdaje:

- dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka 31. ovoga Zakona,

- odobrenje za izgradnju priključka odnosno prilaza na javnu cestu iz članka 35. ovoga Zakona,

- odobrenje za postavljanje znakova informacija iz članka 44. ovog Zakona,

- posebne uvjete za izgradnju objekata i instalacija iz članka 39. ovog Zakona,

- suglasnost za radnje i aktivnosti na javnoj cesti i njenom zaštitnom pojasu iz članka 39. ovoga Zakona.

Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti žalba ministru.

Sukladno članku 21. stavak 2. točka 1. Zakona o upravi Županije žalba na upravne akte uprave u sastavu Ministarstva izjavljuje se ministru.

V. FINANCIRANJE JAVNIH CESTA

Članak 46

Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta osiguravaju se:

1. godišnjim naknadama za uporabu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila,

2. naknadama za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata,

3. posebnim naknadama za uporabu javnih cesta i određenih objekata na njima (most, vijadukt, tunel),

4. naknadama za ceste što se plaćaju za izvanrednu uporabu javnih cesta (izvanredni prijevoz),

5. naknadama za korištenje cestovnog zemljišta,

6. naknadama za korištenje objekata na temelju dobivene koncesije,

7. sredstvima domaćih i inozemnih ulagača i donacija,

8. sredstvima ostvarenim od pretaćih djelatnosti,

9. sredstvima federalnog i županijskog proračuna,

10. drugim sredstvima osiguranim po posebnim propisima.

Članak 47

Financijska sredstva iz članka 46. stavak 9. osiguravaju se u proračunu Županije u skladu sa materijalnim mogućnostima za svaku godinu.

Članak 48

Visinu naknade iz članka 46. točka 1. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Županije.

Visinu naknade iz članka 46. točka 2. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Federacije.

Visinu naknade iz članka 46. točka 3., 4., 5., 8. ovog Zakona utvrđuje ministar.

Visinu naknade iz članka 46. točka 6. utvrđuje se ugovorom o koncesijama.

Sredstva prikupljena iz članka 46. točka 7. ovoga Zakona reguliraju se posebnim ugovorima o donacijama i ulaganju.

Članak 49

Financijska sredstva ostvarena iz izvora nevedenih u članku 46. ovog Zakona prihod su Uprave za ceste, a koriste se namjenski za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta u Županiji.

Članak 50

Financijska sredstva ostvarena iz članka 46. točka 1. ovoga Zakona raspoređuju se u postotku koji se odredi Odlukom Vlade na proračun općina.

Članak 51

Naknada iz članka 46. točka 1. ovoga Zakona ne plaća se na:

1. vozila oružanih snaga F BiH,

2. vozila organa unutarnjih poslova,

3. vozila službe "Pomoć i informacije",

4. motorna vozila inozemnih diplomatskih i konzularnih predstavništava ako je oslobađanje od ove naknade predviđeno međunarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet,

5. vozila vatrogasnih postrojbi,

6. osobno vozilo invalidnih osoba sa 80% ili višeg postotka tjelesnog oštećenja, odnosno kod kojih postoji tjelesno oštećenje (invalidnost) koje ima za posljedicu nesposobnost nogu od 60% ili više.

Članak 52

Pravna osoba koja obavlja međunarodni prijevoz osoba ili stvari i koja obavlja radove u inozemstvu ima pravo na povrat odgovarajućeg dijela sredstava iz naknade za ceste iz članka 46. točka 1. ovoga Zakona za svoje vozilo koje koristi za promet u inozemstvu duže od 3 mjeseca u toku godine dana prilikom registracije vozila.

Naputak za jednistveni način obračuna povrata sredstava donosi ministar.

VI. KONCESIJA NA JAVNIM CESTAMA

Članak 53

Stranoj ili domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se izdati odobrenje za izgradnju, vođenje i iskorištavanje cesta i cestovnih objekata, te dozvola za korištenje (koncesija cesta i cestovnih objekata) na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim Zakonom o koncesijama.

Strane ili domaće pravne ili fizičke osobe su dužne nadoknaditi štetu korisniku javnih cesta odnosno cestovnog objekta iz stavka 1. ovoga članka ukoliko je šteta nastala stanjem ceste ili objekta.

VII. NADZOR I INSPEKCIJA JAVNIH CESTA

Članak 54

Upravni nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 55

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovog Zakona i drugih propisa iz oblasti cestovne infrastrukture obavlja Inspekcija za ceste Županije.

Članak 56

U obavljanju inspekcijskih poslova javnih cesta županijski inspekor za ceste ovlašten je i dužan:

A) pregledati

1. stanje javnih cesta,

2. radove na održavanju javnih cesta,

3. radove koji se obavljaju u zaštitnom pojasu javnih cesta,

4. radove i tehničku dokumentaciju u svezi s održavanjem javnih cesta,

5. obavljanje upravnih i stručno tehničkih poslova na javnim cestama,

6. obavljanje poslova zaštite i čuvanja javnih cesta,

7. planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i zaštitu javnih cesta,

B) narediti

1. privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim cestama ili njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama ovog Zakona, tehničkim propisima, standardima i normativama,

2. otklanjanje nedostatak na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima,

3. privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet,

4. obustavu prometa cestovnim motornim vozilima koja zbog svojih tehničkih karakteristika ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti s važećim propisima,

5. privremeno isključiti cestovno motorno vozilo iz prometa na javnoj cesti kada utvrdi da ukupna masa dimenzije vozila ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi dozvoljene veličine u pogledu ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Članak 57

Županijski inspektor za ceste ovlašten je poduzimati i druge mjere u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Članak 58

Propis o stručnoj spremi i službenoj iskaznici županijskog inspektora za ceste donosi ministar posebnim Zakonom.

Članak 59

Pravne osobe i građani čije je poslovanje podrvrgnuto nadzoru inspektora cesta dužni su na njegov zahtjev i u datom roku dostaviti podatke i dokumentaciju koja mu je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 60

Protiv rješenja inspektora cesta može se uložiti žalba ministru u roku od 15 dana.

Rješenje ministra konačno je u upravnom postupku.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 61

Novčanom kaznom od 1000 do 4000 KM kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako:

1. obavlja izvanredni prijevoz bez dozvole (članak 31. stavak 2.),

2. izvede priključak i prilaz na javnu cestu bez odobrenja (članak 35. stavak 3.),

3. radnjom iz članka 38. stavak 1. ovoga Zakona onemogući preglednost na javnoj cesti odnosno u blizini križanja dviju cesta odnosno ako ne postupi sukladno sa zahtjevom Uprave za ceste,

4. poduzima radnju ili aktivnosti na javnoj cesti i njenom zemljišnom pojasu protivno propisu (članak 41. stavak 1.),

5. postavi znak informacije bez odobrenja (članak 44. stavak 2.),

6. inspektoru cesta ne dozvoli pregled stanja javnih cesta, radova na održavanju javnih cesta, radova zaštitnom pojasu javnih cesta, zaštite i čuvanja javnih cesta (članak 56. i 57.),

7. ne dostavi podatke i dokumentaciju inspektoru cesta (članak 59.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100 do 400 KM.

Članak 62

Do puštanja u optjecaj KM, novčane kazne predviđene u članku 61. ovoga Zakona naplaćivati će se u protuvrijednosti valute koja se koristi u platnom prometu Županije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63

Propise na osnovu ovlaštenja iz ovog Zakona ministar je dužan donijeti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 64

Zakoni i drugi propisi F BiH koji se odnose na oblast javnih cesta primjenjivati će se na području Županije.

Članak 65

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O JAVNIM CESTAMA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 14/1998)**
Rubrika:	VIII-10 - Privredne djelatnosti/Saobraćaj i putevi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 14/1998 od 25/09/1998**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	03/10/1998 -
Verzija na snazi:	03/10/1998 -
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	26/04/2021
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika